

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 557/2532 ธนาคาร สยาม จำกัด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย ประดับ ยนต์
 กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคสอง, มาตรา 686, มาตรา 913, มาตรา 985

หนี้ของจำเลยเป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งถึงกำหนดใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่วันที่ลงในตัว เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาแน่นอนตามวันแห่งปฏิทินคือในวันที่ครบกำหนดในตั๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระหนี้ตามตัวเงินดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204วรรคสอง และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน

เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686

สัญญาฉบับนี้มีใจความว่า ผู้จำประกันยอมรับจำประกันในวงเงิน 500,000 บาท และหากมีความเสียหายแก่โจทก์อย่างไรผู้จำประกันยอมรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 18 ซึ่งมีความหมายว่า ผู้จำประกันยอมรับผิดชอบในเงินต้นในวงเงิน 500,000 บาท แทนลูกหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ ดอกเบี้ยตั้งแต่วันครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน ผู้จำประกันก็ต้องรับผิดชอบ ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีตั้งแต่วันเดียวกันด้วย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่โจทก์ และจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการขายลดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ส่วนจำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้การขายลดตัวสัญญาใช้เงินมอบให้โจทก์ไว้ เมื่อครบกำหนดใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ และเช็คชำระหนี้ที่จำเลยที่ 4 ที่ 5 ส่งจ่ายไว้ล่วงหน้าเรียกเก็บเงินไม่ได้ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้รวมต้นเงินที่ค้างชำระ 998,150 บาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 27,183.79 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งห้าขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 1,125,712.90 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงิน 998,060 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 324,611.43 บาท 310,821.44 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 290,000 บาท และ 296,150 บาท ตามลำดับนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าชำระเสร็จให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เฉพาะค่าขึ้นศาลของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 ให้ใช้แทนเท่าจำนวนทุนทรัพย์ของจำเลยแต่ละคน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขต้นเงินจำนวน 998,060 บาท ตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นเป็นเงิน 998,150 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'หนี้ของจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีระบุ
จำนวนวันขึ้นต้นแล้วมีข้อความตามว่า จากวันที่ในตัวสัญญาใช้เงิน สัญญาว่าจะใช้
เงินแล้วระบุจำนวนเงิน เช่น ตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกมีข้อความว่า'ห้าสิบหกวันจาก
วันที่ในตัวสัญญาฉบับนี้ สัญญาว่าจะใช้เงินจำนวน 180,000 บาท...' จึงเป็นหนี้ที่มี
กำหนดเวลาแน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน คือในวันที่ครบกำหนดในตัวสัญญาใช้เงินเมื่อ
ครบกำหนดเมื่อใดและจำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินตามตัวเงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงตก
เป็นผู้ผิดนัดทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวอย่างใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 204 วรรคสองซึ่งจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในระหว่าง
ผิดนัดแล้วตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงินของแต่ละฉบับและตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 บัญญัติว่า ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด เจ้า
หนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่่นั้น ฉะนั้น โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้
จำเลยที่ 3 ชำระหนี้ได้ทันที โดยมีต้องบอกกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งความรับผิดชอบของ
จำเลยที่ 3 นั้น ตามสัญญามีใจความว่าจำเลยที่ 3 ยอมรับค้ำประกันในวงเงิน
500,000 บาท ทั้งว่า หากมีความเสียหายแก่โจทก์อย่างใด จำเลยที่ 3 ยอมรับผิด
ชอบชดเชยดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 18 จึงมีความหมายว่า จำเลยที่ 3
ยอมรับผิดในเงินต้นในวงเงิน 500,000 บาท แทนจำเลยที่ 1 พร้อมทั้งดอกเบี้ยด้วย
เมื่อจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน
จำเลยที่ 3 ก็จะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันเดียวกันด้วย หากแต่สำหรับ
ดอกเบี้ยนั้นจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบเพียงในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีเท่านั้น มิใช่รับผิดชอบ
ในดอกเบี้ยนับจากวันถัดจากวันฟ้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งปรากฏว่าตัว

สัญญาใช้เงินฉบับแรกเป็นเงิน 180,000 บาท ครบกำหนดชำระในวันที่ 15 ตุลาคม 2527 ส่วนตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่สองเป็นเงิน 349,650 บาท ครบกำหนดชำระในวันที่ 22 ตุลาคม 2527 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบในเงินต้นของตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรก ทั้งหมด กับเงินต้นในตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่สองอีก 320,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับถึงกำหนดชำระฎีกาโจทก์ฟังขึ้น'

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 18 ต่อปี ในต้นเงิน 180,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2527 กับในต้นเงิน 320,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>